

Ondergetekende, Egbertyne Jacobs, notaris te Amsterdam, verklaart:
- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van
het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om twaalf uur (12:00 uur) is ondertekend.

Hypotheek

Offertenummer: Voorbeeld Lloyds
Kenmerk: Lloyds

Op een mei tweeduizend negentien, verschenen voor mij, Egbertyne Jacobs, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van Finch van Leeuwen, notaris te Amsterdam, als waarnemer van het kantoor van Polletje Rozenwater, notaris te Elburg:

1. mevrouw Shanna Kar, geboren te Nijmegen op negen september negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9999 XX Amsterdam, Kanariepietwerf 10, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van: de Rechtspersoon naar buitenlands recht: Lloyds Bank GmbH, statutair gevestigd te Berlijn Duitsland, mede kantoorhoudende te 1101 EE Amsterdam, De Entree 254, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 72211342 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: postbus 2687 3800 GE Amersfoort); hierna te noemen: de "schuldeiser";
2. a. de heer Reeve Bommel, geboren te Utrecht op eenendertig maart negentienhonderdvierenveertig, zich identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart, met kenmerk DWL8333, uitgegeven te Deventer op tien april tweeduizend tien;
b. mevrouw Kaatje Wal, geboren te Apeldoorn op twaalf mei negentienhonderdzesenzestig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3421 AB Amsterdam, Bosbroekstraat 10, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Leanne Doporle, geboren te Oss op veertien september negentienhonderdzevenentachtig;

zonder het maken van huwelijksvoorwaarden gehuwd, tezamen wonende te 9999 XX Amsterdam, Toostalenstraat 24;

hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te noemen: de "schuldenaar".

DEFINITIES

De comparanten verklaarden dat hierna voorts wordt verstaan onder:

- "het hypotheekaanbod": de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar met betrekking tot geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving, blijkend uit het aan deze akte gehechte ondertekende bindend hypotheekaanbod en de daarbij behorende toelichting waarin aanvullende leningvoorwaarden zijn opgenomen, met inbegrip van daarop overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen;
- "de hoofdsom": het door de schuldenaar van de schuldeiser ter leen ontvangen bedrag;
- "het onderpand": het (de) hierna nader te omschrijven registergoed(eren);
- "de Algemene bepalingen": de Algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidstelling van de schuldeiser, zoals deze in het aan deze akte gehechte hypotheekaanbod zijn overeengekomen;

en dat voor het overige de definities zullen gelden zoals deze zijn gebruikt in de Algemene bepalingen, tenzij uit deze akte of het hypotheekaanbod anders blijkt.

OVEREENKOMST

De comparanten verklaarden dat tussen de schuldeiser en de schuldenaar is overeengekomen een geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving aan te gaan, van welke overeenkomst blijkt uit het hypotheekaanbod, dat na door schuldenaar ondertekend te zijn aan deze akte is gehecht, ter uitvoering waarvan zij het volgende zijn overeengekomen.

GELDLNING

De schuldenaar verklaarde wegens van de schuldeiser ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn aan de schuldeiser een bedrag van honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00).

De schuldeiser verklaarde de hiervoor vermelde schuldbekentenis te aanvaarden. Tot zekerheid voor de terugbetaling van de hoofdsom en de betaling van het verdere verschuldigde zullen ten behoeve van de schuldeiser rechten van hypotheek en pand worden gevestigd zoals hierna wordt omschreven. Met betrekking tot deze lening hebben de comparanten verklaard dat de schuldeiser en de schuldenaar het volgende zijn overeengekomen.

I. Looptijd en aflossing

De lening heeft een looptijd zoals in het hypotheekaanbod is overeengekomen. De aflossing van de lening vindt plaats op de wijze zoals in het hypotheekaanbod is overeengekomen, dan wel zoals eventueel nader tussen partijen zal worden overeengekomen.

II. Rente

De schuldenaar is voor het eerst vanaf de datum omschreven in het hypotheekaanbod tot het einde van de desbetreffende maand het blijkens het hypotheekaanbod overeengekomen percentage rente verschuldigd, berekend over de hoofdsom of het restant daarvan. De rente wordt voor iedere volgende maand naar het overeengekomen percentage berekend over de hoofdsom of het restant daarvan per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Bij de saldobepaling van het verschuldigde zullen - echter uitsluitend voor de berekening van de rente - eventueel verschuldigde maar niet betaalde rente, kosten en andere bedragen bij de hoofdsom worden geteld. Het rentepercentage wordt herzien op de wijze als is vermeld in het hypotheekaanbod.

III. Betalingen

Alle betalingen dienen te geschieden op de wijze als in het hypotheekaanbod is vermeld.

IV. Hoofdelijkheid

Indien schuldenaar uit meer dan een persoon bestaat, zijn zij allen hoofdelijk verbonden en houdt deze akte mede in verpanding en mededeling als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Algemene bepalingen en aanvaarding van die verpanding door de schuldeiser.

V. SVn Starterslening

In verband met de door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te verstrekken Starterslening, heeft de schuldeiser zich jegens SVn en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verplicht, na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Tevens heeft de schuldeiser zich jegens SVn en WEW verplicht reeds afgeloste bedragen op de lening, onder verband van de eerste hypotheekstelling, niet opnieuw te laten opnemen door de

schuldenaar. Voormelde verplichtingen rusten op de schuldeiser uitsluitend zolang de bij SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.

HYPOTHEEKSTELLING

Tot meerdere zekerheid voor:

a. de betaling van al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser schuldig is of zal worden uit hoofde van voormelde lening en voor al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is en zal zijn uit hoofde van eventueel in deze akte genoemde eerder verleden akte(n) van geldlening met hypotheekstelling aangaande het onderpand, dan wel uit hoofde van nog te verstrekken geldleningen, kredieten in rekening-courant, dan wel uit welke hoofde ook, zulks tot een maximumbedrag van vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€555.000,00);

b. 1. voldoening van de bedongen rente alsmede de eventueel later overeen te komen verhoging daarvan;

2. voldoening van alle kosten en rechten, schadevergoedingen en al hetgeen de schuldeiser verder uit hoofde van de lening van de schuldenaar te vorderen mocht hebben, welke onder 1 en 2 bedoelde bedragen worden begroot op een totaal bedrag ad vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

derhalve tot een totaalbedrag ad tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00): verleent de schuldenaar bij deze aan de schuldeiser, die van de schuldenaar aanvaardt, het recht van eerste hypotheek op het navolgende onderpand:

a. weiland gelegen te 8453 BB Voorburg, bouwterrein 11, **kadastraal bekend** gemeente Leidschendam-Voorburg, sectie T, nummer 413, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca);

b. huis met tuin gelegen te 8422 BS Voorburg, Potleidhaven 14, **kadastraal bekend** gemeente Leidschendam-Voorburg, sectie P, nummer 410, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca).

De schuldenaar staat er voorts jegens de schuldeiser voor in:

a. dat het onderpand hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van de schuldeiser eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de schuldenaar, en dat hij daarover de onvoorwaardelijke beschikking heeft;

b. dat het onderpand niet is belast met beslagen en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden;

c. dat het onderpand niet anders met recht van hypotheek is of kan worden bezwaard dan krachtens deze akte, behoudens het (de) eventuele ten behoeve van de schuldeiser eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de schuldenaar. De schuldenaar en de schuldeiser komen hierbij overeen dat, indien de schuldeiser (een deel van) haar vordering(en) tot zekerheid waarvan onderhavig hypotheekrecht wordt gevestigd, overdraagt aan een derde, op deze derde tevens een met (het overgedragen deel van) deze vordering(en) evenredig deel van het hiervoor bedoelde hypotheekrecht als nevenrecht zal overgaan.

De schuldenaar verleent bij voorbaat toestemming voor deze overdracht.

Overbruggingslening

Voorts verleent de schuldenaar tot zekerheid voor de betaling van het verschuldigde als hierboven vermeld bij deze aan de schuldeiser, die van de schuldenaar aanvaardt, het recht van tweede hypotheek op het navolgende tweede onderpand:

a. weiland gelegen te Voorburg, Potleidhaven ongenummerd, **kadastraal bekend**

gemeente Leidschendam-Voorburg, sectie T, nummer 413, ter grootte van zesduizend achthonderdtachtig vierkante meter (6.880 m²);

b. huis met tuin gelegen te 8422 BS Voorburg, Potleidhaven 14, **kadastraal bekend** gemeente Leidschendam-Voorburg, sectie P, nummer 410, ter grootte van achtenzestig are en tachtig centiare (68 a 80 ca).

De schuldenaar staat er voorts jegens de schuldeiser voor in:

a. dat het voormelde tweede onderpand hem in volle en onbezwaarde eigendom toebehoort, behoudens het (de) ten behoeve van de schuldeiser of andere hypotheekhouders eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de schuldenaar, en dat hij daarover de onvoorwaardelijke beschikking heeft;

b. dat het voormelde tweede onderpand niet is belast met beslagen en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden;

c. dat het voormelde tweede onderpand niet anders met recht van hypotheek is of kan worden bezwaard dan krachtens deze akte, behoudens het (de) ten behoeve van de schuldeiser of andere hypotheekhouders eerder gevestigde hypotheekrecht(en) ten laste van de schuldenaar.

Dit tweede onderpand is, tenzij anders blijkt, in deze akte mede begrepen onder het begrip "onderpand".

Opzegging

De schuldeiser is bevoegd het recht van hypotheek geheel of gedeeltelijk teniet te doen.

Woonplaats

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de schuldeiser te Amsterdam, alsmede ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

Hier komt het tweede deel van de akte.

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.